



**PH SOLUCIONES Y SERVICIOS
INTEGRALES SAS**

**IS-FT 108
VERSION 10
FECHA FEBRERO 1 DEL 2022**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CLIENTE MANZANARES DE LA CUENCA	INICIO DEL CONTRATO JUNIO 15 DEL 2022
NIT 901458152-6	NIT 811003947-5
DIRECCION CRA 39E 48F SUR 85	DIRECCION Cl. 16aa Sur #25-100
CONTACTO ZULLY MORENO VILLAMIZAR	E-MAIL gerenciaphssi@gmail.com
VALOR DEL CONTRATO \$ 5,000,000.00	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRACIÓN

Nosotros **ZULLY MORENO VILLAMIZAR**, mayor de edad e identificada con cédula de ciudadanía N° **41796867**, en nombre y representación de **MANZANARES DE LA CUENCA PH**, persona jurídica sin ánimo de lucro de naturaleza civil, registrada en la Alcaldía del municipio de Envigado, obrando en calidad de presidenta del consejo de Administración, debidamente autorizado para firmar este contrato por mandato de la ley 675 del 3 de agosto de 2001 artículo 50, parágrafo 1°, en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominará al CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, **PH SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S**, identificada con **NIT N°901.302.552-9** de Medellín, obrando en nombre propio y quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hacemos constar que hemos celebrado el presente contrato de Prestación de servicios de Administración en Propiedad Horizontal, contenido en las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETIVO.- EL CONTRATISTA: Se obliga para con el contratante a prestar servicios de Administración de los bienes de uso común de **MANZANARES DE LA CUENCA PH**, persona jurídica, sin ánimo de lucro, conformada por los copropietarios y por ZONAS COMUNES INTERIORES, ubicada en el Municipio de Envigado – Antioquia, **entendiéndose como objetivos a cumplir los siguientes:**

- Cumplir todas las funciones que le asigna el Reglamento de Propiedad Horizontal de **MANZANARES DE LA CUENCA PH**, del círculo de Envigado, Antioquia.
- Las funciones asignadas a la administración se realizarán por medio de objetivos que una vez propuestos se deberán desarrollar en el término señalado para tal, por el Consejo de Administración y el contratista.
- Además de las funciones inherentes al cargo, se asume según el mandato la representación legal de **MANZANARES DE LA CUENCA PH**, celebrar todos los contratos necesarios para la buena marcha de la administración y obtener el cumplimiento de los mismos, entre ellos, el de la seguridad de **MANZANARES DE LA CUENCA PH**
- Velar por el buen estado de limpieza y presentación los bienes de USO COMUN y el correcto funcionamiento de los servicios y equipos de la copropiedad.
- Coordinar la realización de las obras urgentes que exijan la seguridad, integridad y salubridad de la copropiedad en general, así mismo, que las obras que ordene la Asamblea General de Copropietarios y/o el Consejo de Administración, cuando fuere de competencia de este organismo.
- Responder la correspondencia de esta unidad, revisar y salvaguardar el buen funcionamiento de la contabilidad, los libros auxiliares de contabilidad, los libros de actas de las Asamblea General de Propietarios, las actas del Consejo de Administración, documentos y comprobantes de la persona jurídica y en general todos los archivos de la copropiedad.

- g. Manejar los fondos comunes en cuentas bancarias a nombre de la persona jurídica , debidamente autorizadas y reglamentado por el consejo de administración y exigir a cada uno de los propietarios el pago oportuno de las cuotas de administración , tanto ordinarias, como extraordinarias, las cuales se deben liquidar y presentar a los(as) propietarios dentro de los QUINCE (15) primeros días de cada mes, aplicando las sanciones por mora a que hubiere lugar según la Ley y el reglamento de Propiedad Horizontal de **MANZANARES DE LA CUENCA PH**
- h. Las demás obligaciones que señala el Reglamento de Propiedad Horizontal, así como, los mandatos que imparta la Asamblea General de Propietarios y el Consejo de Administración de **MANZANARES DE LA CUENCA PH**
- i. Las causales de terminación del contrato están determinadas en el Reglamento de Propiedad Horizontal, del cual declaran las partes tener conocimiento.

SEGUNDA.SERVICIOS INTEGRALES MINIMOS: EL CONTRATISTA se compromete para con el contratante a ejecutar el presupuesto aprobado por la Asamblea General de Copropietarios.

TERCERA.CONTRATACION: EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA deberá contratar servicios de SEGURIDAD del Conjunto a través de compañía especializada, previa, consulta y autorización del Consejo de Administración, siendo de su exclusiva responsabilidad y riesgo el que cumpla con el servicio. Además le solicitará las garantías que requiere esta clase de servicio.

CUARTA.CAMBIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA: EL CONTRATANTE podrá no aceptar a cualquiera de los empleados del CONTRATISTA, para lo cual el CONTRATISTA se obliga a cambiar o hacer cambiar el personal que se le solicite, sin que ello implique responsabilidad alguna del CONTRATANTE frente a la situación laboral contractual del citado, con respecto al CONTRATISTA. Así mismo, que no implique sanciones o costos adicionales por anticipar la terminación de un contrato.

QUINTA.RESPONSABILIDAD: Todos los contratos que el CONTRATISTA celebre en desarrollo del presente contrato, deberán ser del conocimiento del CONTRATANTE mediante aviso con copia pertinente a la presidencia del Consejo de administración, registrándose en todo caso que los contratos son de exclusiva responsabilidad del contratista, bajo las aprobaciones y lineamientos del Consejo de Administración.

SEXTA. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: Todos los gastos que ocasionen las reparaciones, materiales y demás egresos previstos en el presupuesto aprobado por la Asamblea General de Propietarios de **MANZANARES DE LA CUENCA PH**, así como los imprevistos que autorice el Consejo de Administración, corren por cuenta del CONTRATANTE, para lo cual el CONTRATISTA presentará las facturas y/o comprobantes de pago correspondientes, los cuales serán contabilizados en los libros. De igual forma deberá presentar al Consejo de Administración mínimo dos cotizaciones para su aprobación, de los gastos o compra de activos o servicios que se requieran.

SÉPTIMA. FORMA DE PAGO Y VALOR DEL SERVICIO: Por los servicios descritos EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA por los servicios prestados dentro de los treinta días del mes la suma de \$ **5.000.000,00 m/c (Cinco millones de pesos m/l)**

PARÁGRAFO. Las partes CONTRATANTES podrán en cualquier tiempo y de mutuo acuerdo modificar los servicios convenidos para una mejor prestación del servicio.

OCTAVA. INCREMENTO DEL SERVICIO: Queda entendido que el valor de los servicios fijados en la cláusula octava de este contrato se aumentará automática y proporcionalmente cuando se decreten aumentos legales y

obligatorios por parte del Gobierno Nacional, que afecten los salarios, sueldos o jornales del personal del contratista, asignado a la Urbanización en la misma proporción.

NOVENA. TÉRMINO DE DURACIÓN: La duración del presente contrato es de un (1) año a partir del 15 de Junio del año 2022 hasta el 15 de junio del año 2023, lo cual no obsta para que cualquiera de las partes pueda darlo por terminado sin haber cumplido el plazo pactado, dando aviso por escrito a la otra parte con una anticipación no menor de sesenta días (60) días calendario, previa aceptación o revocatoria del mandato por Asamblea General o del Consejo de Administración.

DÉCIMA PRIMERA. REGISTRO DEL CONTRATO: Los gastos que se causen por el registro del presente contrato serán pagados por el contratista. Los gastos por la expedición arriba mencionados serán por cuenta del respectivo afianzado, además dicho contrato deberá renovarse cada año por escrito como aprobación a la renovación.

DÉCIMA SEGUNDA RECIBO Y ENTREGA DE LOS BIENES DE USO COMÚN POR PARTE DEL CONTRATISTA: Una vez revocado el mandato y reconocido por la Alcaldía Municipal, el nuevo representante legal deberá de inmediato proceder a hacer entrega como contratista mediante acta de inventario de todos y cada uno de los bienes de uso común, así como los archivos, estados financieros, en el estado en que se encuentren, al nuevo contratista y o representante legal.

DÉCIMA TERCERA la empresa **PH SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S** anexa la póliza de la compañía para ser solidaria con **MANZANARES DE LA CUENCA PH**, con todos los amparos y riesgos de siniestros y a su vez la de la copropiedad con la aseguradora Solidaria.

PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA Se compromete a presentar al **CONTRATANTE** un inventario general de los bienes de uso común y demás documentos activos, pasivos, archivos que existen para la firma respectiva, acta que hará parte integral del presente contrato como constancia del patrimonio de la persona jurídica que quedó bajo su cuidado y responsabilidad.

NOTA: se aclara que la administración saliente no hizo entrega del patrimonio ni de documentos de activos y pasivos de la copropiedad que fue recibida en el año 2021. Por lo tanto se empieza a realizar la construcción documental con los documentos que puedan dar fe de activos, pasivos y matrimonio de la unidad **MANZANARES DE LA CUENCA PH**.

Para constancia libre y espontáneamente se firma el presente contrato en Envigado en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, uno para el contratante, y uno para el contratista al día 15 de Junio del 2022 en la ciudad de Envigado.

EL CONTRATANTE

ZULY MORENO VILLAMIZAR
Presidenta consejo de administración
C.C. 41.796.867

EL CONTRATISTA

ADRIANA GUEVARA VELASQUEZ
Representante Legal
C.C 43. 559.630